

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2405/2535

อัยการ อุบลราชธานี
สืบเอก วิเศษ ศักดิ์ บุญอนันต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 16, มาตรา 120

พนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทหารประจำการที่ร่วมกระทำผิดกับพลเรือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ หลังจากวันนั้นพันโทส.นายทหารพระธรรมนูญ ได้เข้าฟังการสอบสวนพนักงานสอบสวนจึงได้สอบสวนจำเลยที่ 1 เพิ่มเติมต่อหน้าพันโทส.จำเลยที่ 1 ได้ให้การปฏิเสธ ส่วนการสอบสวนพยานอื่นพันโทส.ได้เข้าฟังการสอบสวนพยาน โดยพนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานและได้อ่านสำนวนการสอบสวนทั้งหมดให้พันโทส.ฟังแล้วพันโทส.คงตั้งใจประเด็นการสอบสวนบางประเด็นจะได้ทำบันทึกให้พนักงานสอบสวนในภายหลัง ส่วนการสอบสวนพยานเพิ่มเติมต่อนั้นพันโทส.ไม่ตั้งใจฟังการสอบสวน จึงฟังได้ว่าการที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำเลยที่ 1 โดยไม่มีฝ่ายทหารเข้าร่วมในการสอบสวนนั้น ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว การสอบสวนจำเลยที่ 1 จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า ได้มีคนร้ายหลายคนร่วมกันเข้าไปในสถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นสาธารณสถานสำหรับขนถ่ายสินค้า และใช้วัตถุไขเปิดกุญแจประตูโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถ

จักรอุบลราชธานีเปิดประตูเข้าไปในโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ลักเอาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าจำนวน 130 ลิตร ราคา 700 บาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้เสียหายไปโดยทุจริตโดยคนร้ายหลายคนดังกล่าวร่วมกันใช้รถยนต์กระบะบรรทุก 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดดังกล่าวและพาเอาทรัพย์สินนั้นไป เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยที่ 1 และนายประพิศหรือประพิตร แก้วบัวขาว จำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1440/2529ของศาลชั้นต้นได้พร้อมถึงน้ำมันบรรจุน้ำมันโซล่าของการรถไฟจำนวน130 ลิตร 1 ถัง ซึ่งถูกลักไปกับรถกระบะคันหมายเลขทะเบียน บ-0305อุบลราชธานี ซึ่งเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดคดีนี้ และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร 3 ถังถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร 1 ถัง กับสายยางพลาสติกยาว 30 เมตร1 เส้น ซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสองและจำเลยที่ 2ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1440/2529 ของศาลชั้นต้น เป็นของกลางและตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นเจ้าพนักงานจับจำเลยที่ 2 ได้ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองนี้กับจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1440/2529 ของศาลชั้นต้นได้ร่วมกันเป็นคนร้ายลักทรัพย์หรือมี ฉะนั้นจำเลยทั้งสองนี้กับจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1440/2529 ของศาลชั้นต้นได้ร่วมกันรับเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกลักไปดังกล่าวไว้จากคนร้ายเพื่อซ่อนเร้น เพื่อจำหน่ายเพื่อพาเอาไปเสียโดยจำเลยทั้งสองกับพวกดังกล่าวรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดเข้าลักษณะลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 336 ทวิ,357

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ในสถานีรถไฟและผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์สินและใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3)(7)(8)(9) มาตรา 336ทวิจำคุก 3 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 335(1)(3)(7)(8)(9) มาตรา 336 ทวิ จำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ก่อนจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า
ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นทหารประจำการสังกัดมณฑลทหารบกที่ 6 การสอบสวน
คดีนี้พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวง
มหาดไทยเรื่องการปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหายหรือ
เป็นผู้ต้องหาในความผิดอาญา พ.ศ.2498 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518ข้อ 26 ทวิ ทำการ
สอบสวนโดยไม่มีฝ่ายทหารนั่งฟังการสอบสวนด้วยจึงเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เท่ากับไม่มีการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 120 โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลไม่ได้ เห็นว่ากระทรวงกลาโหมได้มีข้อ
ตกลงกับกระทรวงมหาดไทยตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบจริงตามเอกสารหมายเลข 1คดีนี้
พนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1
ให้การรับสารภาพตามเอกสารหมายเลข จ.12 หลังจากนั้นพันโทสัทพงศ์ จารุมิสกุล นาย
ทหารพระธรรมนูญประจำมณฑลทหารบกที่ 6ได้เข้าฟังการสอบสวน พนักงาน
สอบสวนจึงได้สอบสวนจำเลยที่ 1 เพิ่มเติมต่อหน้าพันโทสัทพงศ์ เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1ได้ให้การปฏิเสธ ส่วนการสอบสวนพยานอื่นนั้นเมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2529 พันโทสัทพงศ์ได้เข้าฟังการสอบสวนพยาน โดยพนักงานสอบสวนได้
สอบสวนพยานและได้อ่านสำนวนการสอบสวนทั้งหมดให้พันโทสัทพงศ์ฟังแล้ว พัน
โทสัทพงศ์คงตั้งใจประเด็นการสอบสวนบางประเด็นจะได้ทำบันทึกให้พนักงาน
สอบสวนในภายหลัง ส่วนการสอบสวนพยานเพิ่มเติมต่อไปนั้น พันโทสัทพงศ์ไม่
ตั้งใจฟังการสอบสวนแต่อย่างใดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.18 จึงฟังได้
ว่าการที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำเลยที่ 1 โดยไม่มีฝ่ายทหารเข้าร่วมในการ
สอบสวนนั้นก็ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว คดีนี้จึงมีการสอบสวนจำเลยที่ 1โดยชอบ

แล้ว หาใช้การสอบสวนไม่ชอบและถือว่าไม่มีการสอบสวนตามที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้าง
ในฎีกาไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>